CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA MERCATO LIBERO

GLOSSARIO

Agli effetti del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:

ARERA: l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente le cui delibere sono consultabili sul sito web www.arera.it .

Bassa tensione (BT): è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 501/2014/R/com come successivamente modificato e integra

Cliente: l'utente, persona fisica o giuridica, rientrante nella categoria di "cliente finale" ai sensi del Decreto Legislativo n.164/2000 e che richiede al Fornitore la fornitura del Servizio alle condizioni previste dal Contratto.

Cliente multisito: è il cliente finale che ha stipulato un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas in più punti di prelievo/riconsegna.

Codice del Consumo: il Codice che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato approvato con D.Lgs. n. 206/2005.

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, come modificato e integrato dal Regolamento Europeo 2016/679 disciplinante il trattamento dei dati personali sensibili delle persone fisiche.

Codice di Rete di Distribuzione: il codice di rete per il servizio di distribuzione gas - CRDG approvato dall'ARERA ed adottato dal Distributore Locale ai sensi della normativa vigente.

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti Finali, allegato A alla del. 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com e s.m.i..

Codice di Rete di Trasporto: il codice di rete trasporto approvato dall'ARERA ed adottato dal Trasportatore ai sensi della normativa vigente.

Consumatore: è la persona fisica che acquista energia elettrica e gas naturale per uso domestico a cui si applica il Codice del Consumo;

Contatore Elettronico (orario e per fasce): è il contatore elettronico in grado di misurare l'energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie

CONTRATTO: l'intero accordo composto dalle presenti Condizioni generali di fornitura (CGF), dalla Proposta di fornitura e dalle Condizioni Tecnico Economiche di fornitura (CTE) ed altri eventuali allegati per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale tra GDE S.r.l. e il cliente.

CGF: disposizioni generali di fornitura che regolano il rapporto tra il fornitore ed il cliente in quanto non derogate dalle CPF: disposizioni particolari di fornitura che regolano il rapporto tra il fornitore ed il cliente e che consistono in tutti i documenti contrattuali che non siano definiti quali CGF; scheda sintetica e di confrontabilità.

CTE: Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura oggetto di specifica trattativa con il Cliente finale e da considerarsi parte integrante del Contratto.

Contratto di Connessione: contratto con l'impresa di distribuzione dell'energia elettrica per il servizio di connessione.

Contratto di Dispacciamento: il contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica con Terna.

Contratto di Distribuzione: il contratto per il servizio di trasporto del gas naturale con l'impresa di distribuzione.

Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica: il/i contratto/i dei servizi di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica con l'impresa di distribuzione dell'energia elettrica;

Controparte Commerciale o Fornitore o Venditore: è Gruppo Distribuzione Energia S.r.l. (GDE) C. F. e Partita IVA 05064560260, con sede legale alla Via Verizzo n. 247/1- 31053 Pieve di Soligo. e-mail: [clienti@stream-energia.it] e PEC:gruppodistribuzionenergia@legalmail.it; **Data di attivazione della fornitura:** è la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettri-ca, in forza dei contratti di dispacciamento e di trasporto è in carico al Fornitore o a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito all'impresa di distribuzione o Distributore, è in carico al Fornitore;

Diritto di ripensamento: è il diritto spettante al Consumatore di ripensare alla scelta fatta entro 14 giorni dalla stipula di un qualsiasi contratto di fornitura gas o energia che sia stato sottoscritto fuori dagli uffici del Fornitore.

Distributore gas: il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; Distributore energia elettrica o Distributore/i: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

Fasce orarie: l'energia elettrica ha un prezzo diverso a seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del Cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3);

Fornitore del Servizio di Default: il fornitore del servizio di default di distribuzione ai sensi del Titolo IV, Sezione 2 del TIVG;

Fornitore del Servizio di Salvaguardia: fornitore del servizio di salvaguardia ai sensi del Titolo 4 del TIV;

Fornitore: Gruppo distribuzione Energia, con sede legale in Via Verizzo 247/1, 31053 Pieve di Soligo (TV), C.F., P. IVA e Numero Iscrizione Reg. Imprese 05064560260, anche indicata nel testo come "il Fornitore" o "il Venditore".

Garante per la protezione dei Dati Personali: è un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Quest'ultimo ha confermato che il Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art. 51);

Gruppo di Misura: strumento di misurazione e rilevazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale prelevato presso il/i Punto/i di Prelievo fornito ed installato dal Distributore Locale presso il/i Sito/i e munito di totalizzatore numerico del gas misurato.

KWh: E' l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh;

Lettera di conferma o Welcome letter: è la comunicazione scritta inviata dal Fornitore al Cliente Finale per certificare la conclusione di un contratto sia esso concluso nei propri uffici commerciali oppure attraverso forme di comunicazione a distanza o in un luogo diverso dai locali commerciali del venditore, allo scopo di fornire al cliente ulteriore conferma della conclusione del contratto;

Media tensione (MT): è il valore della tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;

Normativa richiamata nel contratto: ogni riferimento a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, le successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Parti: Fornitore e il Cliente, congiuntamente ed indistintamente.

POD: point of delivery; punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale

PDR: punto di riconsegna; punto fisico in cui il gas naturale viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale Distributore Locale: il soggetto che effettua, attraverso una rete di gasdotti locali, il servizio di distribuzione e vettoriamento del gas naturale per la consegna presso i Siti.

Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente Finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente.

Potenza impegnata: E' il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal Fornitore. La potenza impegnata viene definita in base alle esigenze del Cliente Finale al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati.

Prezzo: l'ammontare complessivo derivante dalla somma dei prezzi, costi, oneri indicati nei documenti contrattuali. Servizio: la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica e dei servizi associati dal Fornitore al Cliente ai sensi del presente Contratto, secondo le caratteristiche tecniche e la tipologia del Servizio specificati nella documentazione contrattuale, alle condizioni ed ai termini ivi indicati.

Punto/i di Prelievo definiti come "punto di riconsegna non disalimentabile" ai sensi del TIMG o "clienti finali non disalimentabili" ai sensi del TIMOE;

Responsabile del trattamento: Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento.

Proposta di Fornitura: è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal Cliente al Fornitore;

RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019.

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore.

Servizi di ultima istanza gas: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;

SII: è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10.

Sito/i: il/i punto/i di prelievo del gas naturale e/o dell'energia elettrica, specificato/i nella documentazione contrattuale, presso cui GDE S.r.l. mette a disposizione del Cliente il gas naturale e/o l'energia elettrica.

Smc: lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 C°) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica).

Società di Trasporto: la società responsabile del trasporto del gas su rete nazionale e/o Terna.

Sportello per il consumatore: è lo Sportello che fornisce informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-produttori di energia elettrica e gas.

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al fornitore e al cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, messaggi di posta elettronica, schede di memoria, cloud, etc..

Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, approvato con deliberazione 05 maggio 2016 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato.

TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A della Delibera ARERA ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato dall'ARERA con deliberazione 21 luglio 2016 413/2016/R/com,

come successivamente modificato e integrato..
TIVG: è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato dall'ARERA con delibera ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato. Trasportatore: il soggetto che effettua, attraverso la rete gasdotti nazionale, il servizio di trasporto del gas naturale.
TUDG: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato dall'ARERA con delibere n. 574/2013/R/gas (RQDG) e s.m.i. e 367/2014/R/GAS (RTDG) e s.m.i.
TIQE: è il Testo Integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
TIS: è il Testo integrato per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato.
TISIND: Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, Allegato A della Delibera ARERA 593/2017/R/com e ss.mm.ii.; TIRV: Testo Integrato In Materia Di Misure Propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A della Delibera ARERA 228/2017/R/com e ss.mm.ii..;
TISG: Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale, Allegato A alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas e ss.mm.ii.;
TIT: è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato.
Titolare del trattamento: Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), con i relativi allegati unitamente alla Proposta di Fornitura disciplinano la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale presso il/i Punto/i di riconsegna (PDR o POD) da parte di Gruppo Distribuzione Energia S.r.l., con sede in via Verizzo n. 247/1, 31053 Pieve di Soligo (TV) e con partita iva 05064560260 – REA 423096 (TV), (GDE S.r.l,) al Cliente identificato nella Proposta di Fornitura, per gli usi consentiti e indicati con le modalità riportate dal Cliente nella medesima Proposta di Fornitura.
1.2. Il servizio di vendita di gas naturale e/o energia elettrica è regolato oltre che dalle presenti CGF anche dalle norme emanate dall' ARERA o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.
1.3. Con la sottoscrizione della Proposta di Fornitura, il Cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti CGF, nonché l'applicabilità delle stesse al rapporto di somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica in caso di perfezionamento del Contratto. Il Cliente dichiara che l'energia elettrica e/o il gas naturale oggetto del Contratto saranno utilizzati esclusivamente per soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR, secondo quanto indicato nella Proposta di Fornitura e per gli usi ivi indicati, e non saranno utilizzati presso luoghi diversi da quelli riferiti al/ai POD e/o PDR stessi, né saranno ceduti sotto qualsiasi forma a terzi.
1.4. L'energia elettrica e/o il gas naturale forniti da GDE S.r.l. avranno rispettivamente le caratteristiche tecniche, di potenza e di pressione, previste dai Distributori competenti per territorio, tali da soddisfare i fabbisogni del/dei POD e/o PDR insistenti sugli impianti del Cliente.
1.5. Il Cliente s'impegna a comunicare al Fornitore tutti i dati riportati sulla Proposta di Fornitura e ogni loro successiva eventuale variazione e dichiara altresì, assumendosene la relativa responsabilità, di avere titolo per la sottoscrizione del Contratto di somministrazione gas naturale e/o energia elettrica. In particolare, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente e preventivamente al Fornitore ogni modifica riguardante il tipo di utilizzo del gas naturale e/o energia elettrica, le modalità di somministrazione, la destinazione d'uso, l'eventuale cambio di ragione sociale e/o tipologia societaria e ogni altro ulteriore elemento riguardante la Proposta di Fornitura.
1.6. Il Cliente dichiara di avere la piena disponibilità dell'immobile, di aver ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l'allacciamento e che gli impianti di sua proprietà/ disponibilità sono conformi alle norme in materia e alle vigenti disposizioni di legge anche in materia di sicurezza.
1.7. La somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica avviene in modo continuo, senza interruzioni alle seguenti condizioni, in conformità alle disposizioni vigenti emanate dall' ARERA e nel rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale consultabili sul sito dell'ARERA e sul sito di GDE (gdenergia.it).
1.8. Il FORNITORE e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1. La Proposta di Fornitura (allegato I – alle presenti Condizioni Generali) e gli allegati necessari alla conclusione del Contratto possono essere trasmessi al Fornitore su supporto cartaceo o mediante trasmissione telematica tramite OTP (One-Time-Password) o mediante compilazione on-line o ulteriore supporto durevole. La Proposta di Fornitura è valida e irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed entro il suddetto termine il Fornitore comunicherà, a propria insindacabile discrezione, la propria accettazione, ovvero il proprio rifiuto che potranno pervenire sia per iscritto a mezzo posta, e-mail o PEC, sia mediante altro supporto durevole oppure mediante l'attivazione del servizio ai sensi dell'articolo 1327 c.c. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione della proposta ovvero nel momento in cui la fornitura viene comunque attivata.
2.2. Resta inteso tra le Parti che il Fornitore si riserva la facoltà di non sottoscrivere la Proposta di Fornitura, ovvero di non dare esecuzione alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica e/o revocare la richiesta di switching, secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla regolazione vigente, quand'anche di risolvere il contratto concluso ai sensi del precedente punto 2.1. al verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni, che costituiscono condizioni di efficacia del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 c.c.:
• la documentazione contrattuale NON sia completa in ogni sua parte, o non sia correttamente e integralmente compilata in modo leggibile e debitamente sottoscritta dal cliente in tutti gli appositi campi o contenga dichiarazioni false o mendaci;
• esito sfavorevole delle verifiche di fattibilità tecnica;
• esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del cliente (credit check);
• il Contratto di Trasporto o il Contratto di Dispacciamento risultino invalidi o inefficaci per cause non imputabili al Fornitore;
• non sia possibile l'attivazione della fornitura da parte del Distributore Locale del servizio di distribuzione di gas naturale presso il PDR e/o di energia elettrica presso il POD, per cause non imputabili al Fornitore;
• qualora il PDR e/o il POD risultino sospesi per morosità ovvero sia in corso una procedura diretta alla sospensione per morosità;
• il Cliente non risulti precedentemente moroso anche nei confronti di altra Società di vendita e/o che non provenga dai servizi di ultima istanza/default/salvaguardia;
• il Cliente risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND (CMOR);
• Il Distribuzione revochi la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ("switching") ai sensi del TIMG;
• il Cliente sia iscritto nel registro dei protesti ovvero sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali;
• il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.
• il Fornitore non ottenga adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del Cliente non domestico, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha sottoscritto o potrebbe sottoscrivere accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
• il sistema bancario non accetti l'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, ove previsto;
• per ulteriori espresse facoltà normative;2.3. In caso di avveramento delle predette condizioni risolutive, il Contratto si risolverà cessando di produrre effetti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1353 c.c. A fini di chiarezza, ai sensi dell'articolo 1360 c.c. l'avveramento di una o più condizioni risolutive di cui al paragrafo 2.2. che precede non avrà effetto riguardo alle prestazioni già eseguite. Nei predetti casi GDE S.r.l. informerà il Cliente con comunicazione scritta, a mezzo posta o e-mail o PEC (ove forniti dal medesimo Cliente) da inviarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari dalla conclusione del Contratto; nell'ipotesi di revoca dello switching verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. Il Cliente è, pertanto, informato che all'atto della richiesta di switching, e ai fini dell'eventuale esercizio della relativa revoca, vengono messe a disposizione del Fornitore le seguenti informazioni relative al PDR e/o POD oggetto della medesima richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PDR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo/i POD e/o PDR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PDR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PDR.
2.4. Ove ne ricorrano i presupposti, GDE applica quanto disposto dal TIRV in materia di misure per la conferma del Contratto di fornitura e la procedura ripristinatoria volontaria ivi prevista. In caso di fornitura e/o forniture a una pluralità di Punti di Riconsegna e/o di Prelievo, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere, ove possibile, all'attivazione della fornitura solo per quei Punti di Riconsegna e/ o Prelievo per i quali non si sia verificato nessuno dei casi di cui all'articolo 2.2. che precede. In nessun caso, il Cliente potrà invocare il diritto al risarcimento di qualsiasi tipo di danno direttamente od indirettamente connesso al rapporto di fornitura.
2.5. Ai fini dell'assegnazione del Profilo di prelievo standard come definito ai sensi del TISG, il Fornitore richiede al Cliente finale, titolare di un PDR con uso tecnologico, la compilazione dell'apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, messo a disposizione da GDE S.r.l. sul sito gdenergia.it., contenente le informazioni relative alla categoria d'uso del Gas Naturale alla classe di prelievo da associare al PDR. Il Cliente Finale titolare di un PDR con uso civile ha facoltà di inviare il medesimo modulo di cui al presente comma, nel quale dichiara la categoria corrispondente al proprio uso e la classe di prelievo associata al PDR di cui è titolare, impegnandosi allo stesso tempo a comunicare, con le stesse modalità, le eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla trasmissione della dichiarazione. In caso di mancato invio del modulo di dichiarazione sostitutiva la categoria d'uso e, per i soli PDR ad uso tecnologico, la classe di prelievo verrà assegnata dal SII secondo le modalità stabilite dal TISG.
2.6. In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su un POD/PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà chiedere al Fornitore la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Con riferimento alle sole forniture di Energia Elettrica, nel caso in cui il volturato non fosse già Cliente di GDE S.r.l., sarà comunque possibile per il volturante presentare a GDE S.r.l. una richiesta di voltura con contestuale cambio fornitore. In entrambi i casi il volturante dovrà sottoscrivere un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti da GDE S.r.l. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 135/2021/R/ee e Del. 102/2016/R/com e ss.mm.ii.), che non necessariamente coincide con la data di rilevazione dell'autolettura o richiesta di voltura. Nei casi di voltura o subentro, qualora vi fossero morosità pregresse sul POD/PDR al fine di verificare l'estraneità del richiedente rispetto alle morosità pregresse, GDE S.r.l. richiederà: atto notorio compilato e firmato dal proprietario dell'immobile, disponibile sul sito gdenergia.it, documento di identità e codice fiscale del proprietario dell'immobile e del richiedente, contratto di affitto o atto di rogito o qualsiasi altro atto

attestante il titolo del richiedente sull'immobile. Nel caso in cui dalla documentazione risultasse un utilizzo della fornitura - da parte del richiedente - precedente alla richiesta di voltura o subentro e compreso nello scaduto, GDE S.r.l. potrà richiedere al richiedente il pagamento dello scaduto per la parte di sua competenza.
Eventuali morosità pregresse saranno pertanto addebitate al richiedente nei seguenti casi da intendersi esemplificativi e non esaustivi: i) voltura da parte dell'erede nel caso di decesso del Cliente uscente: ii) casi di separazione o divorzio dal Cliente uscente; iii) casi di trasformazione/ fusione/incorporazione societaria. Resta inteso che, a seguito delle verifiche, GDE S.r.l. si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura o subentro, dandone apposita comunicazione al richiedente - nel caso di richiesta di voltura su un PDR - entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Cliente, ed entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta del Cliente nel caso di voltura su un POD precedentemente intestato ad un altro Cliente di GDE S.r.l. Resta inteso che i tempi previsti per la comunicazione al Cliente decorreranno a partire dalla ricezione della documentazione completa e che in caso di non accettazione della voltura GDE S.r.l. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il POD/PDR interessato.
2.7. Qualora la conclusione del Contratto da parte del Cliente Consumatore sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di Contratti conclusi via web, è attribuita la facoltà di recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni dal momento della conclusione del Contratto a mezzo PEC all'indirizzo gruppodistribuzioneenergia@legalmail.it e/o tramite il modulo fornito alla sottoscrizione del Contratto o disponibile nel sito gdenergia.it, da inviare a clienti@stream-energia.it. o, alternativamente, inviando, con le predette modalità, una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto.
Il Cliente Consumatore può presentare un'espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il predetto termine di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge, come previsto dal Codice di Condotta Commerciale. Nel caso in cui il Cliente si avvalga del diritto di ripensamento dopo aver richiesto l'avvio anticipato della fornitura e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore i costi eventualmente sostenuti per un corrispettivo massimo non superiore all'importo previsto dall'articolo 11 del TIV. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. La richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare l'avvio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto da parte di GDE S.r.l. in anticipo rispetto alle normali tempistiche previste.
2.8. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del Fornitore, la fornitura potrà essere già stata avviata da GDE S.r.l., dal precedente fornitore qualora il relativo Contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura Gas Naturale, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso;
- essere avviata da GDE per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente.
2.9. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PDR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione al Fornitore che provvederà ai sensi della regolazione vigente.
2.10. Nessuna responsabilità, di tipo pre-contrattuale, contrattuale o extra-contrattuale, sorgerà in capo al Fornitore come conseguenza della mancata accettazione della Proposta di fornitura presentata dal Cliente, il quale pertanto non avrà nulla a che pretendere nei confronti di dell'esercente la vendita in tale ipotesi.
2.11. Nel caso in cui nella Proposta di Fornitura vi sia incongruenza tra il dato della potenza attuale disponibile indicato dal Cliente e quello presente nel SII o nei sistemi del Distributore, prevarrà il dato del SII o del Distributore (il Cliente potrà richiedere successivamente la variazione del dato).

3. PROCURA A RECEDERE

3.1. In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal Contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
3.2. Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura nei modi e termini di cui alle presenti Condizioni Generali, il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

4. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE, GARANZIE, RESPONSABILITA' E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

4.1. La fornitura avrà inizio dalla prima data utile e nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA nonché compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Ove il PDR e/o POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti.
4.2. Il Cliente dichiara e garantisce al Fornitore che:
(a) Il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nella Proposta di Fornitura, nei casi diversi dai nuovi allacci, risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici;
(b) i propri impianti sono adeguati ai propri fabbisogni e conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche e quindi manleva il Fornitore da ogni responsabilità al riguardo;
(c) ha legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;
(d) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti sottoscritti con il precedente fornitore, con l'Impresa di Distribuzione e le Società di Trasporto;
(e) non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla sottoscrizione del Contratto;
(f) il codice fiscale fornito in sede di sottoscrizione del Contratto risulta corretto in ogni sua parte.
4.3. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da "a" ad "f" dell'articolo 4.2 che precede e, in caso di dichiarazione mendace, manleva e tiene indenne GDE S.r.l. da ogni responsabilità derivante dalla suddetta dichiarazione. Restano ad intero carico del Cliente tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi in genere che GDE S.r.l. fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente.
4.4. In tutti i casi ove le opere e/o gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alle dichiarazioni richiamate ai punti "a" e "b" del precedente articolo 4.2, il Cliente si obbliga a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In tal caso, il Cliente stesso prenderà i necessari accordi direttamente con il Distribuzione, consentendo a GDE S.r.l. di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta di GDE S.r.l., la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, GDE S.r.l. potrà sospendere la somministrazione sino a quando il Cliente non avrà rimediato all'irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il Cliente non provveda a porre rimedio entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'accertamento dell'irregolarità, GDE S.r.l. avrà comunque la facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. È fatto salvo il diritto di GDE S.r.l. al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi.
4.5. GDE S.r.l. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Cliente le somme da quest'ultimo eventualmente dovute al Fornitore del Servizio di Default, al Fornitore del Servizio di Salvaguardia, al Distribuzione o l'eventuale indennizzo CMOR (di cui al TISIND) richiesto da un precedente fornitore.
4.6. Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della fornitura (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di pressione, micro interruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore, ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'esercente la vendita e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti.
4.7. Il Cliente si impegna, avendone l'obbligo, di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d'uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione.
4.8. Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica.
4.9. Qualora il Cliente che sottoscrive il Contratto non sia il proprietario dell'immobile, con la sottoscrizione della richiesta, garantisce di aver ottenuto l'assenso del proprietario all'attivazione della/e fornitura/e e nei casi diversi dallo switching (ad es. nuova attivazione, voltura, subentro) è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità rilasciando al Fornitore idonea documentazione in originale o copia autentica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.
4.10. L'adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerre, le pandemie, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell'articolo 1463 ss. c.c. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l'onere di darne tempestivamente (comunque entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della circostanza) comunicazione all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest'ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell'esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R o PEC da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Fermi i casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore potrà altresì interrompere la fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza.
4.11. L'impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore. Le interruzioni di fornitura di cui al presente

articolo non daranno luogo a riduzioni del prezzo convenuto né a risarcimento dei danni né a risoluzione del Contratto.

5. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE A CARICO DEL CLIENTE

5.1. Per la fornitura di gas e/o di energia elettrica, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, GDE S.r.l. si riserva la facoltà, di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente non domestico e/o Condominio, nonché di richiedere in forma scritta semplice al Cliente non domestico e/o Condominio, in qualsiasi momento, il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria calcolato in funzione del consumo annuo di gas naturale e/o di energia elettrica del PDF, pari ad un massimo di 6 mesi di fornitura.

5.2. Salvi i meccanismi di adeguamento del prezzo previsti dalle CTE per offerte a prezzo variabile, GDE S.r.l. si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere un'ulteriore fideiussione bancaria o un deposito cauzionale per un importo pari ad un massimo di 6 mensilità di fornitura, calcolati sulla base del costo della materia prima alla data della richiesta della garanzia ulteriore in caso di eventi straordinari ed imprevedibili.

5.3. In caso di mancata o parziale costituzione o ricostituzione delle garanzie di cui sopra, la fornitura il Fornitore avrà il diritto di sospendere la fornitura, salvo il diritto alla risoluzione del Contratto come previsto al successivo articolo 17.

5.4. Laddove venga richiesta la fideiussione bancaria, la stessa dovrà essere prestata da primario istituto di credito di gradimento di GDE S.r.l. per tutta la durata della fornitura e a tutela di tutte le obbligazioni che il Cliente non domestico e/o Condominio si assume con la sottoscrizione del Contratto, e deve avere scadenza 3 (tre) mesi oltre la data di fine fornitura. La fideiussione sarà ritenuta valida solamente se costituita a prima richiesta assoluta di GDE S.r.l. e dovrà prevedere l'espressa rinuncia della banca al diritto di opporre eccezioni al creditore garantito, l'esclusione dell'obbligo di quest'ultimo di proporre o proseguire iniziative nei confronti del debitore principale e, in genere, la rinuncia della banca ai diritti sanciti dagli articoli 1944 e 1957 c.c. Il Cliente non domestico e/o Condominio è altresì tenuto a ricostituire la fideiussione in occasione di ogni proroga del Contratto ai sensi delle disposizioni delle presenti CGF.

5.5. In caso di voltura, fermo il diritto di GDE S.r.l. di non accettare la richiesta di voltura, GDE S.r.l. si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente non domestico e/o Condominio e, nel caso in cui lo ritenga necessario, di richiedere le garanzie di cui al presente articolo.

5.6. Qualora il Cliente non domestico e/o Condominio non rispetti le clausole di cui ai punti 5.1e 5.2, GDE S.r.l. si riserva il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 1456 c.c. con comunicazione scritta al Cliente agli indirizzi da quest'ultimo comunicati nel modulo di Proposta di Contratto e di rimettere il PDF sul mercato di maggior tutela o di salvaguardia, sul servizio di default o di ultima istanza, a seconda della competenza in funzione della tipologia di Cliente e fornitura.

5.7. Per i Clienti domestici qualora il metodo di pagamento contrattualmente pattuito sia l'addebito diretto SEPA (SDD) o l'addebito su carta di credito o altra forma di pagamento automatico e/o il pagamento secondo tali modalità non vada a buon fine, GDE S.r.l. ha la facoltà di richiedere al Cliente il versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento, pari agli importi prescritti dalla normativa tecnica emanata da ARERA sia per la fornitura di Gas Naturale che di Energia Elettrica.

Sia per le forniture di Gas Naturale che per quelle di Energia Elettrica, l'importo del deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile successiva alla revoca dell'addebito diretto sul conto corrente da parte del Cliente.

5.8. In caso di mancato o ritardato pagamento di importi dovuti dal Cliente ai sensi del Contratto, il Fornitore potrà trattenere ed escutere il deposito per un ammontare equivalente a quello dei propri crediti (ivi inclusi eventuali interessi di mora e spese sostenute), senza pregiudizio per qualsiasi ulteriore diritto o azione spettante al Fornitore ai sensi del Contratto o di legge. In tal caso, il Cliente è tenuto a ricostituire il deposito o garanzia equivalente per un ammontare corrispondente a quello incamerato o escusso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'apposita comunicazione da parte del Fornitore ovvero, a scelta di quest'ultimo, tramite pagamento del relativo importo addebitato in bolletta.

5.9. Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente contestualmente all'emissione dell'ultima bolletta ai sensi del Contratto al netto delle somme eventualmente trattenute ed escusse dal Fornitore.

6. DURATA DEL CONTRATTO, DECORRENZA DELLA FORNITURA - RECESSO

6.1. Il Contratto ha durata indeterminata.

6.2. Le Condizioni Tecnico Economiche allegate alle presenti Condizioni Generali si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della stessa. Al termine di detto periodo, il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del Contratto. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

6.3. La fornitura è condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto e dispacciamento dell'Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione del Gas Naturale e avviene compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi del Cliente verso precedenti fornitori.

6.4. Qualora, per cause non imputabili al Fornitore, la decorrenza della fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di Energia Elettrica e/o di trasporto e di distribuzione di Gas Naturale, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile; in tale caso il Fornitore non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente conseguenti la ritardata attivazione della fornitura e, in caso di fornitura relativa ad una pluralità di POD e/o PDR, si impegnerà a dar corso alla fornitura per quei POD/PDR per i quali l'attivazione risulta già possibile. In questo caso, l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della fornitura per il primo di essi. In caso di Proposta di Fornitura congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale, qualora, per cause non imputabili al Fornitore, non sia possibile l'attivazione congiunta, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo in relazione all'Energia Elettrica o al Gas Naturale. In questo caso, l'efficacia del Contratto decorre dall'attivazione della prima fornitura. La data di attivazione della fornitura verrà indicata tramite mail/lettera/sms di benvenuto.

6.5. Il Cliente finale domestico o di piccole dimensioni o alimentato in BT, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto. Per cliente di piccole dimensioni si intende il cliente finale di energia elettrica e/o gas naturale di cui: o all'articolo 2.3, lettera a) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) del TIVG; o all'articolo 2.3, lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettera d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc. In questi casi il nuovo fornitore è tenuto all'invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura. Tutti i recessi pervenuti entro il giorno 10 del mese saranno efficaci
a partire dal primo giorno del mese successivo. Diversamente saranno efficaci a partire dal primo giorno del secondo mese successivo.

6.6. In caso di recesso esercitato per disattivazione del punto di prelievo, sia per energia elettrica che gas naturale il Cliente è tenuto a inviare al Fornitore comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 (un) mese rispetto alla decorrenza della disattivazione.

6.7. I clienti alimentati in MT o AT avranno facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso di 12 (dodici) mesi da comunicarsi esclusivamente a mezzo Raccomandata AR e/o PEC. Qualora il Cliente abbia sottoscritto un contratto che prevede la fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale, il Cliente avrà facoltà di recedere da entrambe o da una sola delle forniture. In quest'ultimo caso, la comunicazione di recesso dovrà specificare a quale fornitura è riferita. In tal caso, il Contratto rimarrà efficace limitatamente alla fornitura non oggetto di recesso. In mancanza di specificazione, il recesso si intenderà relativo ad entrambe le forniture.

6.8. Qualora il Cliente non rispetti i termini o le modalità di esercizio del diritto di recesso, quest'ultimo non potrà intendersi validamente esercitato e, pertanto, il Fornitore avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di: a) proseguire nella fornitura o riattivare la stessa, in caso di disattivazione da parte del Distributore, compatibilmente con i tempi tecnici dei Distributori di Gas Naturale e/o Energia Elettrica ricevendo sin d'ora espresso mandato da parte del Cliente per la riattivazione della/e fornitura/e nonché ad addebitare al Cliente gli eventuali costi per la riattivazione e la mancata erogazione della fornitura; b) addebitare al Cliente una penale pari a 300,00 €/PDR nel caso di clienti con consumi effettivi di gas non superiori a 200.000 smc e pari a 1.000,00 €/PDR nel caso di clienti con consumi effettivi di gas superiori a 200.000 smc per ogni mese di preavviso non rispettato; c) addebitare al Cliente una penale pari a 500,00 €/POD nel caso di clienti alimentati in Bassa Tensione e pari a 1.500,00 €/ POD nel caso di clienti alimentati in Media Tensione per ogni mese di preavviso non rispettato. Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di trasporto e dispacciamento, restano in ogni caso a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi e/o oneri che i rispettivi Distributori o il Trasportatore dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso anticipato, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni.

6.9. Qualora, a seguito della comunicazione di recesso per la fornitura di gas naturale, non risultino possibili la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del contatore gas o la sua rimozione, rimarranno a carico del Cliente oneri, spese e addebiti inerenti i consumi di gas naturale e di quant'altro dovuto (i.e. corrispettivi richiesti dal Distributore).

6.10. GDE S.r.l. avrà facoltà di recedere unilateralmente con un preavviso di mesi 6 (sei), da comunicarsi a mezzo Raccomandata A/R e/o PEC. Il termine di preavviso decorre dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente Finale. Il diritto di recesso di cui al presente punto è esercitabile in qualsiasi momento.

7. MANDATI PER SERVIZI DI TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE E RAPPORTI CON IL PRECEDENTE FORNITORE

7.1. Per l'erogazione di Gas Naturale ai PDR indicati dal Cliente, quest'ultimo conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 1705 del c.c., per il recesso dal contratto con il precedente venditore, la sottoscrizione e la gestione del contratto di vettoriamento con il Distributore e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il Trasportatore Nazionale e per tutto quanto necessario all'espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del Gas Naturale.

7.2. Per l'erogazione di Energia Elettrica ai POD indicati dal Cliente, quest'ultimo conferisce a titolo gratuito al Fornitore mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile ai sensi dell'articolo 1705 del c.c., per recedere dal contratto con il precedente venditore, per la sottoscrizione e la gestione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con TERNA e per tutto quanto necessario all'espletamento delle pratiche per la regolare erogazione dell'Energia Elettrica.

7.3. Il Cliente conferisce a titolo gratuito mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione della Condizioni Tecniche allegate al contratto di Trasporto il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere, consapevole che l'accettazione delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione e il mantenimento del servizio di trasporto e conferisce mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il Distributore delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo, richiedendo fin d'ora l'espletamento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore, inerente la connessione alla rete dei propri siti ed impianti.

7.4. Relativamente alla fornitura di energia elettrica e gas, per eventuali richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica, di cui al TIC, dovranno essere inoltrate al Distributore tramite il Fornitore che opererà in qualità di mandatario; il Fornitore applicherà al Cliente, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC, ove applicati dal Distributore, un corrispettivo di importo pari a 30,00 € + iva di legge per ciascuna prestazione relativa a: voltura, subentro, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del Cliente ed ogni altra pratica di connessione ad

eccezione di quelle al capoverso che segue. Nel caso di nuova connessione con o senza attivazione dei punti di prelievo il contributo fisso applicato dal Fornitore è pari a 60,00 (sessanta) euro + iva di legge. Gli importi precedenti si intendono in ogni caso ulteriori rispetto agli importi addebitati dal Distributore.
7.5. I mandati cesseranno alla data di risoluzione del Contratto per qualsiasi causa avvenuta ai sensi del successivo articolo 17. I corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio di trasporto, Condizioni generali di Contratto relative alla fornitura di energia elettrica comprensivi delle componenti relative agli oneri generali di sistema così come previsti dal TIT, corrispondenti alla opzione tariffaria fissata dal Distributore ed applicata in relazione a ciascun sito, saranno posti interamente a carico del Cliente. Parimenti saranno posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti dalla delibera dell'ARERA n. 111/06 e dal TIS ed applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa ARERA, nonché ogni eventuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nella misura stabilita dall'ARERA ed ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre Autorità competenti in materia. 7.6. Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, rinunciando, come di fatto rinuncia, ad esercitare ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti dello stesso con riferimento agli anzidetti servizi di trasporto e dispacciamento.
7.7. Il Cliente potrà invece inviare sia al Fornitore sia al Distributore Locale, a sua scelta, reclami scritti e richieste scritte di informazioni di cui all'articolo 50 del TUDG-RQDG relativi al servizio di distribuzione. Il Fornitore trasmette le richieste del Cliente al Distributore Locale, che comunque rimarrà responsabile per l'esecuzione (o la mancata esecuzione) delle prestazioni richieste. In ogni caso, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi richiesti dal Distributore Locale per lo svolgimento delle prestazioni richieste direttamente o per il tramite del Fornitore. Qualora il Fornitore provveda al pagamento di tali costi, il Cliente sarà tenuto a rimborsarli al Fornitore.
7.8. Il Cliente manleva sin d'ora e mantiene il Fornitore indenne da ogni responsabilità, costo, onere, conseguenza negativa, anche nei confronti di terzi, che possano derivare dallo svolgimento del mandato di cui al presente articolo, con specifico ma non esaustivo riferimento ad eventuali disservizi o ritardi nella fornitura di cui al Contratto a causa delle attività, relative all'intervento richiesto, poste in essere da parte del Distributore Locale.
7.9. Per lo svolgimento delle attività precedenti il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna a rilasciare a GDE S.r.l. tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza e previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Tutte le eventuali variazioni della normativa relativa ai servizi citati nel presente articolo o l'importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta involta, adeguato alle nuove regole vigenti.
7.10. Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
7.11. I mandati di cui sopra sono a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi relativi al rimborso spese d'esecuzione dei mandati e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome. Il Cliente conferisce sin d'ora mandato a titolo gratuito al Fornitore affinché quest'ultimo comunichi al precedente fornitore di Energia Elettrica e/o Gas Naturale la volontà di recesso del Cliente ed effettui le necessarie comunicazioni agli eventuali soggetti terzi competenti, come individuati dalla normativa in vigore e tali da garantire l'attivazione della fornitura in una data non antecedente a quella indicata dal Cliente.
7.12. Di ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e il precedente fornitore relativa ad ina-dempimenti o a cause di qualsiasi altra natura sarà tenuto a rispondere il solo Cliente, che espressamente manleva il Fornitore da ogni responsabilità a seguito del recesso per cambio esercente in relazione ai rapporti giuridici derivanti dal precedente Contratto. Il Cliente terrà pertanto manlevato e indenne il Fornitore per ogni danno, costo o spesa derivanti o comunque connessi al precedente Contratto.
7.13. Il Fornitore, in qualità di mandatario del contratto di trasmissione e dispacciamento del Cliente, parteciperà alle procedure di assegnazione delle bande di importazione con l'estero, delle bande CIP6 ed ogni altra eventuale assegnazione in corso di fornitura, indette da TERNA/GSE o da altri organi competenti relativamente al periodo di pertinenza della fornitura. In ogni caso, il Cliente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non partecipare in proprio alle assegnazioni di cui al punto precedente e, qualora ritenuto necessario dal Fornitore, a rilasciare apposito mandato gratuito scritto a quest'ultimo, per la partecipazione alle procedure di assegnazione come sopra specificate. I corrispettivi indicati nell'allegato delle CTE includono i benefici derivanti dall'assegnazione di diritti di importazione e CIP6. La valorizzazione di tali benefici è subordinata al permanere sulle assegnazioni Import e CIP6, per tutti gli anni di durata del Contratto, le medesime regole e meccanismi suindicati; in caso di modifiche, anche parziali di tali assegnazioni, l'esercente la vendita ed il Cliente ridefiniranno l'importo del beneficio in oggetto sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.
7.14. Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti ad GDE S.r.l. con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'articolo 1717 c.c.

8. COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEI CONSUMI DI GAS NATURALE

8.1. La determinazione del corrispettivo inerente alla fornitura di gas naturale risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato dall'Impresa Distributrice secondo le previsioni di cui alla Del. ARERA 138/04 e ss.mm.ii.; il coefficiente C di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un Punto di Riconsegna il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui alla Del. ARERA 367/2014/R/gas (RTDG) e ss.mm.ii. Qualora il gas fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il Cliente di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

9. MODALITÀ DI CONSEGNA E DI IMPIEGO DEL GAS E/O DELL'ENERGIA ELETTRICA

9.1. La fornitura del gas naturale è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.
9.2. L'energia elettrica, oggetto del Contratto, è immessa nella rete nazionale dai fornitori del Fornitore, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti nel proseguo, e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni scritte. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi scritti fra le Parti, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore al quale ogni Punto di Prelievo del Cliente è collegato. In particolare, sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura.
9.3. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, o a disposizioni delle competenti Autorità, non danno diritto al Cliente di ridurre o sospendere il pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto.
9.4. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del/i Punto/i di Riconsegna e/o di Prelievo. Il gas naturale e/o l'energia elettrica non possono essere utilizzati dal Cliente presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usufruiti da o trasferiti a terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza preventivo consenso scritto del Fornitore.
9.5. Il gas naturale verrà consegnato in corrispondenza del punto di consegna tra l'impianto di proprietà del Distributore o gestito dal Distributore e l'impianto di proprietà o gestito dal Cliente a valori di pressione resi disponibili dal Distributore e previsti dal relativo codice di rete per la distribuzione.
9.6. Il Fornitore, su richiesta del Cliente o di propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente. Il Cliente sarà tenuto altresì a comunicare al Fornitore, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare al Fornitore stesso copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al Cliente.
9.7. Eventuali richieste di intervento inerenti al gruppo di misura del gas naturale, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a GDE S.r.l., la quale si farà carico di veicolarle al Distributore responsabile del servizio (Del. ARERA ARG/gas 120/08). Con riferimento al/ ai Punto/i di Riconsegna e/o di Prelievo rilevanti, il Fornitore provvederà a sottoscrivere il relativo contratto di distribuzione gas e i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica.
9.8. Il Fornitore si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore l'esecuzione di attività relative alla gestione del/i Punto/i di Riconsegna e/o di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Il Cliente potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti di GDE S.r.l. e/o sul sito internet gdenergia.it.
9.9. Il Cliente sarà tenuto al pagamento al Fornitore dei contributi di competenza del Distributore previsti per le singole prestazioni indicate dall'Allegato A della Del. ARERA 367/2014/R/ gas per la fornitura di gas naturale e dall'Allegato C della Del. ARERA 654/2015/R/eel per la fornitura di energia elettrica, come successivamente modificati ed integrati, e da qualsiasi altra disposizione applicabile. Inoltre, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore tramite lo stesso Fornitore, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A della Del. ARERA.

10. INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE, RESPONSABILITA' E MANLEVE DEL CLIENTE

10.1. La fornitura può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per le cause di cui al successivo articolo 16 nonché per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) nonché per motivi di sicurezza del sistema.
10.2. Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per quest'ultimo, alcun obbligo di indennizzo o risarcimento nei confronti del Cliente né potranno costituire valido motivo di risoluzione del Contratto.
10.3. Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia elettrica o del gas, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, di anomalie derivanti dalla gestione della connessione del Cliente alla rete elettrica.
10.4. Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.
10.5. Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente

in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
10.6. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il gas naturale e l'energia elettrica in conformità alle regole di prudenza e sicurezza ed è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa di Distribuzione situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a GDE qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione di GDE o del Distributore e esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio o senza l'osservanza delle regole di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme di legge o di sicurezza degli impianti e degli apparecchi del Cliente stesso.
10.7. Tutti i Misuratore sono muniti di apposito sigillo di garanzia e sono di proprietà del Distributore Locale. Il Cliente ha l'onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva.
10.8. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima, all'addebito di tutte le spese e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della fornitura e risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 17.
10.9. Gli incaricati dell'esercente la vendita e/o del Distributore avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi.
10.10. Qualora il Cliente richieda degli interventi al Distributore, sarà tenuto a sostenere tutti gli eventuali costi addebitati dal Distributore.
10.11. Il Fornitore, quale "cliente grossista" ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del D.lgs. 79/99 e dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs. 164/00, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica e/o del gas somministrati, essendo lo stesso Fornitore persona giuridica che acquista e vende energia elettrica e gas senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
10.12. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti dai fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante l'espletamento dei servizi contrattuali.

11. CONDIZIONI ECONOMICHE

11.1. Relativamente alla fornitura il Prezzo fatturato sarà comprensivo di tutte le componenti indicate nelle CTE.
11.2. Le Condizioni Tecnico economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente, sono allegate al presente CGF e ne costituiscono parte integrante. Il Cliente dichiara, con la sottoscrizione della Proposta di Fornitura, di aver ricevuto in formato cartaceo e/o digitale intellegibile le CTE e di averle consapevolmente accettate. Tali condizioni sono soggette ad adeguamento periodico secondo le previsioni riportate nell'Offerta Economica stessa e nel rispetto delle presenti CGF.
11.3. Per ogni punto di fornitura contrattualizzato con GDE S.r.l. è prevista l'applicazione di un corrispettivo di gestione a copertura delle attività amministrative pari a 2,00 €/fattura per ogni punto di fornitura.
11.4. Per ogni punto di fornitura contrattualizzato con GDE S.r.l. è prevista l'applicazione di un corrispettivo per la gestione delle misurazioni dei punti di fornitura (metering) di 0,15 €/Smc, per il gas naturale, e di 0,030 €/KWh per l'energia elettrica comprensivi delle perdite di rete, applicato ai consumi fatturati. Tali corrispettivi potranno essere scontati e/o ridotti in relazione alla tipologia di CTE sottoscritta dal Cliente.
Per ogni punto di fornitura GDE S.r.l. applica un corrispettivo a copertura delle attività di back office (BO), quali validazione dei documenti afferenti alle Proposte di Fornitura, inserimento delle Proposte di Fornitura, analisi dell'affidabilità creditizia, attività verso SII (BO): di 0,50 €/giorno per tutte le forniture partita iva e condomini e di 0,40 €/giorno per tutti i punti domestici. Per la copertura degli oneri finanziari (OF) derivanti dall'acquisto delle commodities e dai costi di gestione creditizia, per tutti punti di fornitura attivati GDE S.r.l., applicherà un corrispettivo di 0,05 €/Smc per tutte le forniture di gas naturale e di 0,010 €/KWh per tutte le forniture di energia elettrica. Tali corrispettivi potranno essere scontati e/o ridotti in relazione alla tipologia di CTE sottoscritta dal Cliente
11.5. È prevista l'applicazione della componente DispBT, con possibilità di non applicarla ai clienti qualora negativa e della componente UG2 qualora positiva.
11.6. Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti alla fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Tali corrispettivi potranno essere scontati in relazione alla tipologia di CTE sottoscritta dal Cliente.
11.7. A tutti gli importi fatturati ai sensi del Contratto sarà applicata l'IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente, il Fornitore si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane di competenza e ad eseguire i versamenti previsti dalla Legge. Qualora il Cliente benefici di un regime IVA agevolato, dovrà fornire apposita dichiarazione completa degli appositi allegati. Qualora risulti esente dall'applicazione IVA, dovrà fornire la lettera di intenti. In assenza di comunicazione da parte del Cliente si applicherà il normale regime IVA vigente. Con tale sottoscrizione, il Cliente si assume la responsabilità anche nei confronti dell'erario per un uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica diverso da quello dichiarato.
11.8. GDE S.r.l. si riserva di addebitare al Cliente la componente "Cmor", derivante da un'eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi, addebitata dal distributore al fornitore, così come previsto dalle Delibere ARERA sull'argomento.
11.9. GDE S.r.l. ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall'esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di switching.
11.10. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall'ARERA dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

12. ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

12.1. Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, si intendono a carico del Cliente e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il Cliente richieda validamente l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa ai sensi delle presenti condizioni.
12.2. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentari e previa espressa richiesta del Cliente, completa delle relative dichiarazioni, effettuata alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando il "Modulo richiesta applicazione accisa agevolata" o "Modulo esenzione accisa", il Fornitore si impegna a compiere i relativi adempimenti presso l'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni applicabili.
12.3. Il Cliente, che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando "Modulo richiesta applicazione accisa agevolata" o "Modulo esenzione accisa", successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del Contratto, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati dal Fornitore.
12.4. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto al Fornitore con riferimento ad ogni singolo Punto di Riconsegna e/o di Prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di gas naturale e/o di energia elettrica, relative dichiarazioni e pagamenti.
12.5. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete del Cliente saranno oggetto di rivalsa da parte del Fornitore nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in bolletta.
12.6. Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del Cliente, salvi i casi in cui esse siano poste a carico del Fornitore.
12.7. Ai fini accise, GDE S.r.l. esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e delle relative addizionali sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente alla sottoscrizione del Contratto e/o in allegato alla Proposta di Contratto. Qualora il Cliente benefici di eventuali agevolazioni per le accise sulla fornitura del gas naturale e/o dell'energia elettrica, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica e tutta la documentazione connessa prevista dalla normativa pro tempore in vigore ai fini della concessione dell'agevolazione per le accise. In assenza di dichiarazioni o in caso di dichiarazioni incomplete o inesatte, GDE S.r.l. considererà il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti al Cliente come utilizzati per usi che non prevedono agevolazioni e addebiterà di conseguenza l'accisa e le relative addizionali in misura ordinaria. 12.8. Qualora il Cliente provveda direttamente al pagamento delle imposte per la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica, dovrà fornirne dichiarazione, appositamente sottoscritta, all'atto della sottoscrizione del Contratto e/o nella Proposta di Contratto relativa/o all'applicazione dell'accisa sul gas naturale e/o dell'energia elettrica, oltre a copia della licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di competenza. Il beneficio dell'uso industriale e/o delle agevolazioni/esenzioni si esplica solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta/dichiarazione del Cliente.
12.9. Nel caso in cui sussistano utilizzi dell'energia elettrica e/o di gas naturale soggetti contemporaneamente a diverse aliquote fiscali, l'applicazione dell'aliquota differenziata verrà effettuata da GDE S.r.l. sulla base di apposita comunicazione ricevuta dal Cliente entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di prelievo e contenente dettaglio del valore mensile dei quantitativi di energia elettrica e/o di gas naturale, distinti per ciascuna delle diverse aliquote (a mero titolo esplicativo: industriale, civile, esente, ecc.). Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne GDE S.r.l. da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei tributi e degli altri oneri fiscali determinati sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente a GDE S.r.l.

13. RILEVAZIONI CALCOLO DEI CONSUMI E AUTOLETTURA

13.1. La rilevazione dei consumi è di competenza e responsabilità dell'impresa di distribuzione che pertanto effettuerà le letture secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa in materia ed alla quale il Cliente dovrà rivolgere ogni eccezione e/o pretesa inerente alla misura. Ai fini del Contratto, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature messe a disposizione dal Distributore Locale e si intendono validi sino a che non sia accertata la loro erroneità in sede giudiziale e detti dati avranno valenza fiscale e legale. Quale unità di misura sarà utilizzato, per il Gas Naturale, il metro cubo alle condizioni standard (smc).
13.2. Nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C", come definito dalla normativa in vigore. Il Cliente ha la facoltà di comunicare a GDE S.r.l. le letture del proprio contatore attraverso i diversi sistemi messi a disposizione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: numero telefonico, sito internet, sportelli, ecc.).
13.3. Relativamente al consumo di Gas Naturale, l'autolettura, se effettuata nelle "finestre temporali" e con le modalità indicate in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Distributore Locale. Il Cliente autorizza GDE S.r.l. a comunicare al Distributore in nome e per conto proprio, i dati di consumo dalla stessa rilevati, a titolo di autolettura dopo averli validati se congruenti. In assenza

di autolettura da parte del Cliente o di lettura rilevata dall'impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato dall'impresa di Distribuzione per le annualità successive. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.
13.4. Relativamente al consumo di Energia Elettrica la fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avverrà sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. In assenza di lettura rilevata dall'impresa di Distribuzione, la fatturazione avverrà in acconto sulla base del consumo presunto dichiarato dal Cliente al momento della sottoscrizione del Contratto per il primo anno, sulla base del consumo annuo presunto comunicato dall'impresa di Distribuzione per le annualità successive.
13.5. L'eventuale conguaglio sarà effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo. Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire al personale dell'esercente la vendita e del Distributore l'accesso al Gruppo di Misura in qualunque momento, anche quando questo sia inaccessibile.
13.6. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque calcolati interessi su tali conguagli fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

14.1. La fatturazione avverrà in conformità alla Legge di Bilancio 2018 ed al Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018 e ss.mm.ii. in materia di fatturazione elettronica. In deroga a quanto previsto dal TIF, la fatturazione delle potenze prelevate dai Clienti nonché dei servizi di dispacciamento e di distribuzione avrà, per quanto concerne l'energia elettrica e il gas naturale, periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata dal Fornitore.
14.2. La fattura verrà emessa entro 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Le fatture saranno inviate in formato cartaceo, oppure, su richiesta del Cliente che selezioni la relativa opzione nella Proposta di Fornitura, tramite e-mail. Al fine di recapitare la bolletta di chiusura entro 6 (sei) settimane decorrenti dalla cessazione della fornitura, la medesima bolletta di chiusura verrà emessa non oltre: a) il secondo giorno solare precedente lo scadere del predetto periodo di 6 (sei) settimane, se la modalità di emissione della bolletta prevista è il formato dematerializzato; b) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del predetto periodo di 6 (sei) settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla lettera a). Il Cliente può anche richiedere la Guida alla lettura a GDE S.r.l. a mezzo richiesta scritta via e-mail o posta agli indirizzi della medesima GDE S.r.l. la stessa sarà comunque resa disponibile da GDE S.r.l. sul proprio sito internet all'indirizzo gdenergia.it.
14.3. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, sempre che tali dati siano resi disponibili al Fornitore dal Distributore in tempo utile per la fatturazione. Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore ai sensi di quanto precede, il Fornitore potrà richiedere al Cliente di rendere disponibili, ove presenti i dati di autolettura, in difetto si riserva la possibilità di emettere fattura mensile sulla base dei dati stimati.
14.4. L'acconto di cui all'articolo 14.3 sarà calcolato, con il metodo del pro die, sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: per le forniture di gas: (a) autolettura valida del Cliente; b) consumo stimato calcolato in base al consumo medio dei 2 (due) anni precedenti o, in assenza di questo, in base al consumo medio di clienti aventi la stessa tipologia di uso del gas; per le forniture di energia elettrica: (i) dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore; (ii) consumo annuo comunicato dal Distributore competente; (iii) consumo dichiarato dal Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto; (iv) stima del Fornitore calcolata in base ai dati tecnici del Punto di Prelievo comunicati dal Distributore.
14.5. Non appena saranno disponibili i dati sui consumi effettivi e, una volta ricevute le fatture emesse dal Distributore per il servizio di distribuzione, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
14.6. Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% in relazione alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, come da fac-simile messo a disposizione dal Fornitore. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga al Fornitore entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.
14.7. Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea dichiarazione d'intento ("Dichiarazione d'Intento") nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della fornitura. La Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire al Fornitore entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.
14.8. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 15 o 20 (venti) giorni dalla data di emissione come specificato nella fattura stessa, secondo la modalità indicata nella Proposta di Fornitura o sue successive modifiche. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelto l'addebito diretto SEPA e non siano indicati i dati bancari ovvero comunque l'addebito diretto non vada a buon fine per ragioni non imputabili al Fornitore, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale. In caso di pagamento tramite SDD verranno addebitati al Cliente i costi in cui GDE S.r.l. dovesse incorrere in caso di eventuale esito negativo del pagamento della fattura pari a 5,00 € salvo diversamente disposto nelle CTE o per effetto di eventuali sconti sensi dell'articolo 1462 c.c. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.
14.9. L'emissione della bolletta è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente inseriti in bolletta entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo Integrato o in ogni caso nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l'applicazione dell'articolo 2033 c.c. .
14.10. In caso di somministrazione congiunta di Energia Elettrica e Gas Naturale GDE S.r.l. si riserva la facoltà di inviare al Cliente un'unica bolletta per entrambe le forniture.
14.11. GDE avrà il diritto di compensare i crediti derivanti dal Contratto con ogni e qualsiasi pretesa o credito, derivante dal Contratto, avanzati o vantati nei suoi confronti dal Cliente.
14.12. Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a GDE S.r.l. potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di GDE S.r.l. medesima, anche in relazione ad altri eventuali Contratti di somministrazione di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) e cioè una "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (di seguito "Consumatore"). Le eventuali contestazioni relative all'emissione della bolletta dovranno essere formulate a GDE S.r.l. per iscritto.
14.13. Con riferimento sia alla somministrazione di gas naturale, che di energia elettrica, GDE S.r.l. riconoscerà, su richiesta del Cliente, la rateizzazione del pagamento del corrispettivo:
(i) Clienti in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione;
(ii) Clienti per i quali ci sia stata fatturazione di importi anomali come definiti dall'articolo 9.1 e 9.2 del TIQV. La rateizzazione non sarà offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 €.
Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione dovrà darne comunicazione a GDE S.r.l. entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. In caso di recesso del Cliente, GDE S.r.l. potrà avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento con periodicità mensile dell'importo relativo alle rate non ancora scadute. Ove GDE S.r.l. intenda avvalersi di tale facoltà, informerà il Cliente finale nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza un piano di rateizzazione concordato tra le Parti. Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento.
14.14. Saranno posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi fissi relativi alle spese di gestione delle prestazioni richieste dal Cliente al Distributore, come previsto dalle Delibere ARERA n.156/07 e ss.mm.ii. (TIV Testo integrato della vendita di energia elettrica) e n. ARG/ Gas/64/09 e ss.mm.ii. (TIVG testo integrato della vendita di gas naturale).
14.15. Saranno altresì poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e subentro, variazione di potenza di un POD già attivato). Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente eventuali oneri che lo stesso dovesse sostenere in relazione alla modifica della disciplina degli sbilanciamenti effettivi nel settore dell'energia elettrica e del bilanciamento nel settore del gas naturale.
14.16. Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti all'esercente la vendita ai sensi del Contratto, salvo che nei casi espressamente previsti dall'ARERA.

15. INADEMPIMENTO DEL CLIENTE, COSTITUZIONE ED INTERESSI DI MORA

15.1. Con riferimento ai Clienti non qualificabili come Consumatori e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da GDE S.r.l., in caso di ritardato pagamento verranno applicati, sugli importi inseriti nelle bollette e dalla scadenza della relativa fattura, interessi moratori pari a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte di GDE S.r.l., salvo diverso accordo tra le Parti.
15.2. Con riferimento ai Clienti qualificabili come consumatori e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori
spese di esazione sostenute da GDE S.r.l., in caso di ritardato pagamento e dal giorno di ricezione di formale messa in mora verrà applicato un tasso di interesse
moratorio pari al tasso BCE aumentato di 7 punti percentuali.
15.3. Il Fornitore può, inoltre, richiedere il pagamento delle spese di gestione del ritardato pagamento ivi comprese le spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.
15.4. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, GDE S.r.l. si riserva inoltre, ai sensi dell'articolo 1194 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.
15.5. Nel caso in cui il ritardo nel pagamento, totale o parziale, di una o più bollette da parte di un cliente disalimentabile o titolare di un Punto di Riconsegna disalimentabile sia superiore a 5 (cinque) giorni, GDE S.r.l. invierà al Cliente apposita raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata di costituzione in mora mediante diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate e a provvedere al pagamento degli importi scaduti entro e non oltre (i) 15 (quindici) giorni dalla data di invio della suddetta raccomandata o PEC, in applicazione delle

disposizioni previste al TIMG e al TIMOE.
15.6. In seguito alla comunicazione di costituzione in mora di cui al precedente paragrafo, il Cliente ha l'onere, nel suddetto termine di 15 giorni, di comunicare a GDE S.r.l. l'eventuale avvenuto pagamento, mediante invio di copia della ricevuta del versamento effettuato ai recapiti indicati nella comunicazione di sollecito.

16. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1. Il Fornitore può sospendere la somministrazione anche senza preavviso:
a. per cause oggettive di pericolo;
b. accertata appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica o del gas, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
16.2. Qualora non fosse possibile eseguire l'intervento di sospensione della fornitura:
- per il Gas Naturale, GDE S.r.l. potrà richiedere al SII, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente ai sensi dell'articolo 1456 c.c., di recepire la comunicazione di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del TIMG. A far data dall'avvenuta risoluzione del Contratto e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching sul medesimo PDR da parte di un altro venditore il SII procederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza come previsto dal TIVG;
- per l'Energia Elettrica, GDE S.r.l. potrà procedere, previa risoluzione del Contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'articolo 1456 c.c., a comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015. A far data dall'avvenuta risoluzione del Contratto e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching sul medesimo PDR da parte di un altro venditore il SII procederà all'attivazione dei servizi di ultima istanza come previsto dal TIV.
16.3. In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza o interruzione della fornitura, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, unitamente a tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nonché i seguenti oneri, salvo il maggior danno:
- € 8,00 per ciascun sollecito scritto o telefonico;
- € 10,00 per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: copertura di spese vive, spese di lavorazione, spese di gestione amministrativa della pratica, ecc.). Lo stesso importo è dovuto nel caso di costituzione in mora non finalizzata alla sospensione della somministrazione;
- per la sospensione di fornitura, tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione ed interruzione effettuati dall'Impresa di Distribuzione, come fatturati a GDE, maggiorati di un importo pari a € 40,00 per la fornitura di energia elettrica e 80,00 € per la fornitura di gas;
- per la riattivazione della fornitura: i costi dell'intervento tecnico effettuato dall'Impresa di Distribuzione, come fatturati a GDE, maggiorati di un importo pari a € 30,00;
16.4. I costi sostenuti dall'Impresa di Distribuzione per l'intervento di interruzione e per il ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta saranno comunque dovuti e addebitati al Cliente in fase di successiva attivazione del medesimo Punto di Prelievo o di un qualsiasi altro Punto di Prelievo, nella titolarità del Cliente, allacciato alla rete di distribuzione gestita dalla medesima Impresa di Distribuzione. Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi al netto di IVA che sarà applicata, ove dovuta, al Cliente.
16.5. Qualora il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento, GDE S.r.l. si riserva, sussistendone le condizioni, la possibilità di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario, regolato dal TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato con il Cliente che non adempia ai propri obblighi di pagamento attraverso una richiesta di indennizzo (CMOR).
16.6. Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di cui al TISIND, GDE S.r.l. si riserva altresì di addebitare al Cliente in bolletta il corrispettivo CMOR, così come addebitato dal distributore, derivante da un'eventuale situazione di morosità con un altro fornitore. Tale addebito potrà verificarsi per i Clienti Energia Elettrica domestici e non domestici alimentati in BT ed MT e per i Clienti Gas Naturale titolari di PDR uso domestico, relativi a condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno e usi diversi con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno.
16.7. Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale o della garanzia versato, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia, ai sensi dell'art.5.

17. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1. Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c. c., salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno, mediante dichiarazione inviata al Cliente per raccomandata a/ro a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:
(i) prelievi fraudolenti del gas naturale e/o dell'energia elettrica a beneficio del Cliente;
(ii) Cessione del gas naturale e/o dell'energia elettrica a terzi od utilizzazione degli stessi in siti diversi dal POD o PDR, ovvero per usi diversi da quelli indicati ai sensi del Contratto;
(iii) Cessione del contratto a terzi, al di fuori delle ipotesi contemplate nelle presenti CGF;
(iv) Manomissione del Misuratore;
(v) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del Cliente;
(vi) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente;
(vii) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
(viii) mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente, qualora prevista dal Contratto come modalità di pagamento;
(ix) morosità del Cliente relativa a precedenti rapporti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
(x) valutazione negativa del rischio creditizio in relazione al Cliente, effettuata da aziende di comprovata esperienza di cui il Fornitore si avvale;
(xi) ritardo nel pagamento, totale o parziale, anche di una sola fattura per un periodo superiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di scadenza della stessa;
(xii) mancata o parziale costituzione o ricostituzione, a richiesta del Fornitore, dell'eventuale deposito cauzionale o garanzia equivalente da parte del Cliente in violazione delle disposizioni dell'articolo 5;
(xiii) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dall'articolo 4;
(xiv) Istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento, o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti fermo restando la possibilità di sospensione prudenziale della fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti secondo la legge fallimentare;
(xv) Liquidazione, scioglimento o cessazione dell'attività di impresa del Cliente; autoletture mendaci, ovvero manomissione o alterazione dolosa dei misuratori o contatori, dei sigilli o dei contrassegni;
(xvi) impedimento all'accesso ai misuratori o contatori per effettuazione di operazioni sugli stessi;
(xvii) disattivazione di uno o più Punti di Riconsegna e/o di Prelievo ai sensi della normativa regolamentare applicabile;
(xviii) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a GDE S.r.l. non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di GDE S.r.l.;
(xix) il Cliente non comunichi correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi;
(xx) inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente;
(xxi) esito negativo della verifica da parte di GDE S.r.l. che il Punto di Prelievo sia servito dall'Impresa Distribuzione con cui GDE S.r.l. abbia in essere il Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e il Contratto di Distribuzione alla data di sottoscrizione del Contratto;
(xxii) esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore;
(xxiii) mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso;
(xxiv) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione, mancato pagamento di quanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro.
17.2. Il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1353 c.c., in caso di invalidità o inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore.
17.3. Il Contratto deve intendersi, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'articolo 1463 c.c., senza necessità di preavviso né possibilità di domandare indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore.
17.4. In caso di aumento del prezzo dell'energia e/o del gas come convenuto sulla base degli indici di mercato PUN/PSV/PSbill ed ove tale aumento fosse superiore al 20 % di detto prezzo, il Fornitore avrà la facoltà: (i) di modificare unilateralmente le CTE pattuite dalle parti, salvo in ogni caso il diritto di recesso del Cliente che avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso; ovvero, alternativamente (ii) di risolvere il Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1467 c.c.
17.5. Fermo restando l'impegno del Fornitore di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o Terna dovessero pretendere dal Fornitore a seguito del recesso, risoluzione o altra causa di scioglimento anticipato del Contratto, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
17.6. A seguito della risoluzione del Contratto, il Fornitore potrà chiedere la cessazione amministrativa del servizio di distribuzione e/o la disattivazione del/i Punto/i di Riconsegna e/o di Prelievo anche al fine di estinguere eventuali sue responsabilità nei confronti del Distributore.
17.7. In caso di recesso, risoluzione o altra causa sopravvenuta di invalidità o inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto.
17.8. In caso di recesso o risoluzione del Contratto, come nel caso di estinzione del rapporto contrattuale per qualsivoglia ragione, qualora il PDR resti nella titolarità del Distributore, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della fornitura e successiva cessazione amministrativa.
17.9. Ai sensi dell'art 16.2 del TIMOE si informa il Cliente che GDE S.r.l. è controparte commerciale e non utente del dispacciamento e/o della distribuzione, pertanto, il Contratto può essere risolto. La fornitura continuerà a essere eseguita in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel e la verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.
17.10. Ai sensi dell'art 19.2 del TIMG si informa il Cliente che GDE S.r.l. è controparte commerciale e non utente del servizio di distribuzione, pertanto, il Contratto può essere risolto nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 27bis della deliberazione 138/04. In tal caso la fornitura continuerà a essere eseguita in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27bis della deliberazione 138/04 e verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
17.11. In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno di GDE S.r.l. a recedere tempestivamente dagli accordi con l'Impresa di Distribuzione e la Società di Trasporto, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che l'Impresa di Distribuzione e la Società di Trasporto dovessero pretendere da GDE S.r.l. a seguito della cessazione anticipata.
17.12. In caso di risoluzione del Contratto, la fornitura verrà garantita dall'esercente il

servizio di salvaguardia, per l'energia elettrica, ovvero nell'ambito dei servizi di ultima istanza per il gas naturale.

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVERSO UTILIZZO

18.1. Il gas naturale e/o l'energia elettrica sono somministrati esclusivamente per gli usi indicati nella Proposta di Fornitura. Il Cliente non può cedere il Contratto senza il previo consenso scritto di GDE S.r.l. ivi compresa la rivendita a terzi del gas somministrato e/ dell'energia elettrica. In tali casi l'esercente la vendita si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto come previsto al precedente art.17.

18.2. Qualora al Fornitore pervenga richiesta di voltura e/o subentro relativamente ad un POD e/o PDR, il richiedente è tenuto a dimostrare mediante compilazione dell'apposita modulistica arricchita da eventuale documentazione di volta in volta richiesta l'eventuale estraneità al debito pregresso riconducibile all'intestatario del Contratto. L'assenza di rapporti di parentela e/o affinità e/o convivenza more uxorio rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente affinché GDE S.r.l. prenda in esame la richiesta di voltura e/o subentro. In caso di presenza di rapporti di parentela e/o affinità e/o convivenza more uxorio tra il richiedente voltura e/o subentro e l'intestatario del Contratto, entrambi i soggetti si presumono responsabili solidalmente responsabili per le cd "morosità pregresse".

18.3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1407 c.c., il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di GDE S.r.l. della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'articolo 2359 c.c., cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente che concerna uno o più PdF del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso GDE S.r.l. per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di GDE S.r.l. dopo richiesta scritta.

19. INTEGRAZIONI E MODIFICHE

19.1. Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti delle Pubbliche Autorità competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi ai servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.

19.2. Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del cliente di recedere dal Contratto.

19.3. In applicazione dell'articolo 13 allegato A della delibera 366/2018/R/COM e ss.mm.ii. di ARERA (Codice di Condotta Commerciale) il Fornitore può modificare unilateralmente le condizioni economiche e le condizioni contrattuali in caso di giustificato motivo. In particolare, il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le clausole del Contratto laddove sopravvengano motivi di natura economica, tecnica, commerciale o gestionale, ovvero per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per mutamento dei presupposti economici utilizzati per formulare le condizioni economiche e le condizioni contrattuali. Il cliente verrà informato di tali variazioni, attraverso apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 90 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del cliente stesso. Fatta salva la prova contraria, la comunicazione di variazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Resta salvo il diritto del Cliente di recedere senza oneri, nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione.

20. ELEZIONE DI DOMICILIO, RECLAMI, CONCILIAZIONI

20.1. Tutte le comunicazioni e i reclami relativi alla fornitura devono essere fatte per iscritto e contenere, in maniera chiara ed univoca, i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (nome e cognome, l'indirizzo di fornitura, l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto – elettrico, gas naturale, entrambi – numero di POD/PDR), le motivazioni ed inviate a mezzo posta a Gruppo distribuzione Energia S.r.l. all'indirizzo Via Verizzo n. 247/1, 31053 Pieve di Soligo (TV), a mezzo PEC all'indirizzo gruppodistribuzioneenergia@ legalmail.it, o tramite il form online presente nell'area riservata del sito gdenergia.it. Ogni reclamo del Cliente relativo al Contratto e/o alla fornitura del Servizio potrà essere inviato al Fornitore senza oneri aggiuntivi utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito gdenergia.it. Qualora il Cliente segnalasse nella propria comunicazione un recapito e-mail, il Fornitore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

20.2. Il Fornitore si riserva di variare in ogni momento i suddetti recapiti previa comunicazione scritta al Cliente, che potrà essere effettuata anche congiuntamente all'invio di una bolletta. I reclami possono essere presentati utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito gdenergia.it

20.3. Il Fornitore procederà all'esame dei reclami nel rispetto di quanto previsto dal TIQV, nonché della normativa di volta in volta applicabile. Inoltre, il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa di mancato rispetto della qualità dei servizi di vendita ai sensi a titolo esemplificativo del TIQV nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore potrà accreditare al Cliente eventuali rimborsi attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it.

20.4. Al fine di agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, il Fornitore ha aderito al Servizio Conciliazione istituito dall'ARERA. Tale servizio permette al Cliente di incontrare via web il fornitore, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 30 giorni dall'invio del reclamo da parte del Cliente. L'attivazione e l'espletamento della procedura di conciliazione, al fine di dirimere eventuali controversie tra Fornitore e Cliente, sono condizione necessaria per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale. Per maggiori informazioni, e ai fini dell'attivazione del Servizio, è possibile consultare il sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Si ricorda che il Servizio Conciliazione è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR (http://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm) e ODR (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT) europei in materia di consumo. Qualunque controversia nascente dal Contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione) sarà devoluta:

a. ove il Cliente sia un "cliente domestico" ai sensi della normativa vigente, al giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente;

b. ove il Cliente sia un "cliente non domestico", all'esclusiva competenza del Tribunale di Treviso.

21. DISPOSIZIONI VARIE

21.1. Il Contratto sostituisce integralmente ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.

21.2. Ogni riferimento, nelle presenti CGF, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere ARERA sono disponibili sul sito internet www. Arera.it.

21.3. In caso di conflitto tra le disposizioni della Proposta di Contratto rispetto alle presenti CGF e alle Condizioni Economiche, prevale il primo. Inoltre, in caso di conflitto tra le disposizioni delle CGF e le CTE, prevalgono le disposizioni di queste ultime.

21.4. Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati dal Fornitore e dal Cliente. Il Fornitore si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo di canali alternativi.

21.5. Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento previste dalla de- libera dell'ARERA n. 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995 n. 481in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001) e le condizioni economiche di riferimento previste dal TIVG e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali da mercato libero previste dal Contratto. Inoltre, il Cliente dichiara che le suddette condizioni contrattuali ed economiche gli sono state offerte da GDE S.r.l.

21.6. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti gas, ai sensi della delibera dell'ARERA 167/2020/R/gas e ss.mm. ii ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024"). La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

21.7. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

21.8. Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti gas, ai sensi della delibera dell'ARERA 167/2020/R/gas e ss.mm. ii ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2024"). Sono esclusi: a) i Clienti gas metano diversi dai Clienti domestici o condominiali dome- stici dotati di misuratore di classe superiore a G25; b) i consumi di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei Clienti finali. Il Cliente che usufruisce della copertura assicurativa in caso di sinistro deve inviare al CIG (Comitato Italiano Gas) il modulo di denuncia del sinistro scaricabile dal sito internet www.cig.it/assicurazione o dal sito di GDE S.r.l. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al Numero Verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

21.9. Il Fornitore si riserva la possibilità di cedere a terzi i crediti nei confronti dei clienti finali e conferendo i necessari dati degli stessi.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

22.2. Il foro competente, per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente derivante dal Contratto è, in via esclusiva, il Foro di Treviso ovvero, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore il foro di competenza è il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.

23. DATI PERSONALI

23.1. I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali nonché dal Regolamento 679/2016 Ue, come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

VENDITA ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

GDE S.r.l. ("Gruppo Distribuzione Energia"), informa che, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), del D.lgs 196/03 e ss.m.i, i dati personali forniti dal CLIENTE in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate al punto 4.

1. Fonte dei dati

I suddetti dati potranno essere sia (i) forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet di GDE S.r.l. e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di GDE S.r.l. preposti alle attività relative alla conclusione del CONTRATTO o, in ogni caso, nel corso della fase di sottoscrizione del CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità sia (ii) raccolti e trattati da GDE S.r.l. per dar corso al contratto ed alle obbligazioni ad esso relative.

2. Soggetti destinatari

La presente Informativa si applica a: • Clienti Residenziali e PMI • Clienti potenziali (in fase di contrattualizzazione o di manifestazione di interesse al servizio). Nel seguito del testo i **A) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto ed al relativo rapporto di vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili:**

1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del contratto; 2) attivazione/disattivazione/allacciamento dei siti di fornitura e attività connesse alla eventuale assistenza tecnica; 3) vendita, consegna, installazione/disinstallazione e gestione dei prodotti venduti da GDE S.r.l. e tutte le attività a ciò inerenti e conseguenti ivi inclusi i trattamenti necessari all'esecuzione di eventuali attività pre e post vendita; 4) attività correlate alla garanzia sui prodotti medesimi; 5) gestione di eventuali variazioni contrattuali; 6) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche; 7) gestione degli incassi; 8) gestione letture/misure dei consumi; 9) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture; 10) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 11) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE; 12) esecuzione degli obblighi di legge derivanti dal contratto medesimo e svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, quali regolamenti comunitari, leggi ordinarie, regolamentazione delle Autorità di Vigilanza e/o Pubbliche Amministrazioni competenti, 13) comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie degli adempimenti obbligatori ex lege previsti dalla normativa di settore.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed implicito nella conclusione del contratto/attività pre-contrattuali e un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. L'acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è infatti necessario per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili all'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di cui l'interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche sue richieste

Periodo di conservazione dei dati: Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale. Finalità di trattamento la cui base giuridica è il Legittimo interesse del Titolare.

B1) Analisi e modelli statistici: 1) analisi finalizzate alla produzione studi, ricerche statistiche e di mercato; 2) reportistica ed analisi, svolte direttamente da GDE S.r.l. ovvero da società terze dalla stessa a ciò delegate al fine di fornirLe informazioni, report e statistiche inerenti al prodotto da Lei acquistato e al relativo utilizzo; 3) analisi per rinnovi dei prezzi a scadenza Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio ed è realizzato sulla base di un bilanciamento degli interessi e dei diritti dell'Interessato e del Titolare del Trattamento: un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.

B2) Verifica preliminare del credito: 1) invio dei dati ai SIC (Sistemi di Informazione creditizi) per analisi preliminari del credito, svolte anche in modalità automatizzata 2) cessione dati a intermediari finanziari per eventuale cessione dei crediti correnti e/o insoluti.

B3) Soft Spam: Utilizzo unicamente dell'indirizzo di posta elettronica fornito dall'interessato nell'ambito del rapporto contrattuale in essere per l'invio di offerte commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi e affini a quelli già acquistati (cd. Soft spam).

Periodo di conservazione dei dati: Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale.

Finalità di trattamento la cui base giuridica è il consenso dell'Interessato

Previo specifico consenso del CLIENTE, i dati del CLIENTE medesimo potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità:

C) Finalità promozionali, commerciali e di marketing: 1) invio/comunicazione da parte di GDE S.r.l. di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di GDE S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Fornitore, nonché di società terze; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di GDE S.r.l. di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di GDE S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Fornitore, nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.

D) Finalità di comunicazione di dati a terzi: 1) i dati del CLIENTE potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, a istituti finanziari, a istituti assicurativi, a case automobilistiche o a imprese che producano e sponsorizzino prodotti innovativi legati al mondo dell'energia, a consulenti, società controllate/ controllanti e/o collegate al Fornitore. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera; 2) relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, e-mail, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura).

E) Finalità di Profilazione: 1) Attività di studio e analisi delle abitudini e delle modalità di consumo al fine di migliorare l'offerta commerciale ed effettuare specifiche promozioni di prodotti e/o servizi, tramite marketing specificamente connesso a tali studi e analisi. Solo ove si fosse optato per consentire il trattamento la cui finalità è espressa alla precedente lettera D, i suoi dati saranno utilizzati per lo svolgimento di attività di marketing profilato, tra cui: invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di e GDE S.r.l. e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Fornitore (tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura), connesso al suddetto studio ed ai relativi risultati, con la proposta di offerte e informazioni che possano essere di suo maggiore interesse.

Laddove invece si fosse optato unicamente per consentire il trattamento di cui al punto attuale, i Suoi dati saranno trattati unicamente per creare casi di studio, modelli comportamentali e analisi delle sue abitudini di consumo e preferenze ad uso unicamente interno a GDE S.r.l. e le sue società controllate/controllanti.

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettere C), D) ed E) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta a GDE S.r.l..

Periodo di utilizzo dei dati per specifiche finalità

I dati raccolti per la finalità di cui alla lettera C) saranno utilizzati per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dall'acquisizione di consenso valido, attuale ed aggiornato, salvo revoca da parte dell'Interessato. Per il medesimo periodo di tempo saranno trattati i Suoi dati raccolti per la finalità di cui al precedente punto 4 lettera D) Per le finalità di cui alla lettera E) i suoi dati saranno infine trattati per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi dall'acquisizione di consenso valido, attuale ed aggiornato, salvo revoca.

5.Modalità di Trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, integrità e la disponibilità attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal Regolamento.

6.Categorie di destinatari dei dati

I dati del CLIENTE potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di GDE S.r.l. in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al Fornitore, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all'erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO; call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell'Interessato) marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell'Interessato) debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di GDE S.r,l. (IV) dai cessionari di cui al punto 4.A e 4.B.2, per l'esecuzione degli obblighi di legge derivanti dal contratto medesimo e per lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, oltre che per le attività di verifica e recupero del credito. I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte dell'Unione Europea; tuttavia, alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell'Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l'adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all'estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati.

7. Diffusione dei dati

I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell'azienda.

8. Titolari e Responsabili del Trattamento

Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è GDE S.r.l. I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto dei Titolari, sono le società del Gruppo e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte del Titolare.

9. Responsabile protezione dati personali

Tale figura, prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati, è stata indivi-duata come riferimento comune al GDE S.r.l. I riferimenti per contattare il RPD sono qui riportati al punto 10, che segue.

10. Esercizio dei diritti

Le ricordiamo, infine, che ai sensi del Reg. 2016/679 l'Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l'origine, l'ubicazione geografica, nonché di chiederne copia. Ha altresì il diritto di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio-ne di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento.

Inoltre, l'Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all'Autorità di controllo. L'In-teressato può esercitare i suoi diritti scrivendo all'attenzione del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) tramite posta elettronica all'indirizzo privacy@gdenergia.it, via PEC all'indirizzo gruppodistribuzionenergia@legalmail.it via posta ordinaria DPO c/o al seguente indirizzo: GDE S.r.l., Via Verizzo n. 247/1, 31053 Pieve di Soligo (TV).